

634

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections
Spec. Mss. Coll. - Mexico

~~27488~~

1772

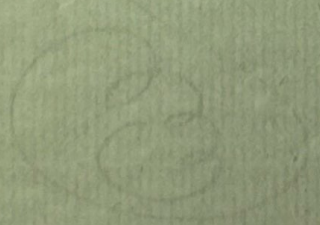
no. 531

Bartolomé, Manuel, (Vicar General and acting Archbishop)

A. L. S. and Ms. D. S. 18pp. Sm. fol. 1772.

Dispensation of fourth degree of consanguinity for marriage
of two Spaniards. The man had seduced his third cousin.

*Dispensación de 4to grado de
consanguinidad, concedida a
Bartolomé Bartolomé, y P. Bartolomé
87781 OA
Don Bartolomé Bartolomé del Puerto*

634


(27499)

Año

El

N.º 136

1772

Dispensa de L.^o grado de
consanguinidad, concedida a D.^o

Josef Antonio Barragan, ay D.^o Natalia

Vecinos Españoles vecinos del Partido

de Huejutla.

El D.^o

E3

Señor Gobernador.

El Cura, y Juez Ecles.^{co} de Huep
tla, con la mas atenta, y
Respetoso Venerac.^{on} puesto alos
Pies de V. S. dice, que se ha
presentado en este Juzgado
D.^o Joseph. Ant.^o Barragan
Español Soltero, Verino de
esta Doctrina en el Ran-
cho de Zitlan, a fin de con-
traher Matrimonio con
D.^a Rosalia de Heaven Es-
pañola Soltera Verina del
Rancho de Canchitlan de
esta Doctrina, expresando
el q.^o por su fragilidad, y
enfermedad ~~se~~ comunicados
Elivitamente, de lo que ha
Resultado estar la susdha

en Zinta, y que trat
de poner en efecto
eximonia les Resulta
Paxientes Conzanguin
quarto grado, por
los Virnietos de don
manos legitimos. por
motibo, antes de q.
Infamia de la Conta
ge al Publico, suplic
q. Consulta, le Imp
a V.S. la Dispensa
ria. para poder cont
dho. Matrim. y q. la
no quede expuesta
chos Sonxos, y obian
que los Paxientes los
que se temen.
endose hecho las
e Informac. que con
nde ha valido por el
claro el dho. Parent
en quarto grado, co
de claf, y del Rebel
tea Correspondiente
y Remite el Consulta
a V.S. suplicando a
rembrada Venignia
e digne de quere
penzales en el exp.
grado, pues las Cau
q. la parte aleja,
extas, amay a q. po

Ench. Puel. de Tuxtepec en quatro de Junio
de mil ochocientos y dos años. Ante D.
Doning. Ant. Cato. Curo prop. y Tuxtepec Ele.
Esta Doctrina, por antemano el In-
scripcion Notario Recp. de cote Parti-
do, de presente cote Petición.

Don Jph. Antonio Barragan español soltero natural de el
Pueblo de Tampamolon y vecino de esta Doctrina de siete
años desta parte en el Rancho de Citlan, hijo legítimo
de D. Antonio Barragan y D.ña Maria Manuela de Tuxtepec
en la mejor forma que haya lugar en Dño. y a el mio
combenza Parecer ante Cmo. y digo q. para mejor ver-
cia a Dios y cien de mi alma tengo tratado contra el
Matrimonio con D.ña Rosalia de Tuxtepec española sol-
tera natural y vecina de esta Doctrina en el Rancho de
Canchitlan hija legítima de D. Antonio de Tuxtepec y de D.ña
Augustina de Lara. Y habiendo la suso Dña. y Yo por nra.
fragilidad y miseria comunicados sinceramte de lo que re-
vultó, hallarse en cinta y procurando lo el que esto no
valiese a luz y quedase infamada la suso Dña. traté este
casamiento con su Padre dño. D. Antonio de Tuxtepec el que
no gustando de ello se me negó poniendo por óbice el
que tenemos parentesco de con sanguinidad y a el propio
tiempo trasporte a la Refexida su hija a este Pueblo
a la casa de su tio D. Jph. de Lara en cuya aten-
cion y de las razones q. llevo expuesto amas de que
mutuamte no tenemos otorgados exponales el uno a el
otro, se hade venir la Justificacion de Cmo. de Aber-
me por Presentado y mandan venos tomen nuestras

declaraciones y Nuevin Igualm^{te} la Informacion
corresponde y estoy pronto á dar arri de n^{ra} Libe
des y soltura como de el C^{do} de Parentesco en q
nos hallamos, (de el que me hallaba y ignorar
hasta áhora q^l D^{ho}. D.ⁿ Antonio de Herrera me
dijo) mas segun estoy extruuido en quanto grado
con sanguinidad por unaron de que somos bi
tos ambos de dos Hermanos Legitimos q^l lo fueron de
Thomas de Zalazar y D.ⁿ Christobal de Zalazar; re
camos arri mismo á C^{mo}. se mantenga la suya
en la propia cava donde se halla notificandole a
Padre no se meta con ella ni le embarace ni bolue
tas y fhas. estas diligencias Igualm^{te} duplico á C^{mo}
el q^l en mi nombre impetra la dispensa necearia
protestando como protesto que las causas que á el
me mueben amas de la Principal que es la de
bir á Dios son las que llebo ácentadas de tenerle
la d^{ha} otorgado exonzales y en fei de ellos haberi
comunicado, ~~licitamente~~ y hallar en cinta y qu
no quede infamada, y coneguida que sea la dispen
se hade venir C^{mo}. mandar se lean las amonest
ciones y que se nov árrivta del Refexido Matrimo
Por tanto =

A C^{mo}. suplico se vinba mandar hazer como llebo pedido q
es Justicia y en ello Nuevixi merced. Juro este es
to ser v^{to} y no de Nalicia y en lo necesario q
no firmo por no saber escrebir =

Que vista por su Merced. la hubo por
Auto presentada en quanto ha lugar por
D^{ho}. y en su Conformidad. Revia, m
dar, y mandando se haga como este
parte pide, y para ello se les som
alos susd^{hos} Declar. y se reciba
la Informacion q^l tiene prometido

acentuándose con toda claridad el Parentesco
 co como se hallan, del q. se formaliza
 y monta correspondiente y así mismo se man-
 tenga como esta parte pide, la no-
 minada contrah. con calidad de De-
 posito en la casa donde se halla, &
 Dr Joseph. & daras aq. se le encargue;
 & se le Notifique Igualmte al Refrido
 Dr Ant. & Herrera, no embarazando, por
 ningún motivo este Matrim. de Jura
 su hiza en su libertad, y tho. todo
 se traigan vista esta Dilig. para
 proveer lo q. corres. da q. por este Auto
 así lo proveyo, mandó y firmó su
 merced & q. doy fe=

[Large decorative flourish]

Domingo Ant. Carde

[Signature]

Antem.

Joseph. Ant. Camacho
 Not. Recp.

Declarac. Incontin. en tha. Quil. tho. dia mes, año.
 del Con- en Vixtrid. Lo mandado en el Auto
 brash. tezi. Joseph. An. q. antese, parecio en este Juzgado, un
 th. Barea- hom. q. dixo Camacho. Dr. Joseph. An-
 gar. tonio Barragan, sea Español Soltero,
 Nacional del D. de Tampamecon, y
 Vizino, & siete D. desta parte el
 Rancho de Zittan & esta Doctrina

hijo de Dr. Ant. Barragan, y
D. Maria Juan. de Sturui, del qual
en su Persona f. apose, su test.
ya Juez Eccl. Nivio Juan. f. hizo
por Dios nro. Sr. y la señal de la
sta Cruz, cuyo cargo prometio de-
sax Verdad, y preguntado? Dixo: que
ria de su libre, y espontanea vo-
luntad, Contraher Matrim. con la
muchacha D. Rosalia de Herrera, con la
q. fuera del Parentesco expresado,
no tiene otro Imp. alguno; que por
ello no es violentado por ninguna
Persona, ni tiene hecho voto de cas-
tidad, ni dado espousales aotra, y q.
las causas q. para ello le mueven
son las proprias que tiene expre-
so en su escripto, las q. de nuevo ap-
ma, y Reproduce. que cita es la Ciudad,
lo q. sabe socargo del Juam. f. the.
tiene en q. se afirmo, y Ratifico. dixo
sex de edad de Veinte, y cinco a. y re-
firmo por no saber Escribir hizo
su test. por ante mi el Not. de q. d. f.

Domingo An. Carg.

Anterri.

Joseph. Ant. Camacho
Not. Recop.

En Tho. Pue. Tho. dia, my año: cr

Declaro. visto el mandado, parecio en este Ju-
delo con- rral. D. yado una mujer q. dixo llamarse D.
Rosalia Rosalia E. Exce, sea Española, Abtesa,
de Heaver Verina del Panto de Carichitan de esta
Doctrina, hija leg. de D. Ant. de He-
ver, y de D. Augustina de Sara ya defun-
ta y en su Persona q. conosco en virtud de
S. Jues. Ecles. por antemio el presente
Not. de Civio Juram. q. hizo por D.
nro. S. y la señal de la Sta Cruz so-
cuyo cargo prometio decir verdad, y lo
q. fuere preguntada y viendolo, dixo:
quexia de su libre, y espontanea vo-
luntad Contraher Matrim. con el sus-
dicho D. Joseph. Ant. Poreagans, con
el q. falta del parentesco q. se dice
tiene, no tiene otro algun Impi. que
para ello no es violentado por
ninguna Persona, ni tiene he-
cho Voto de Castidad, ni de Reliq.
que no tiene dados espozales a otro
q. al susdho. y q. es cierto en fee de
ello, y por su fragilidad, y miseria
an tenido comunicac. Ilicita, de
la q. ha resultado hallarse como se
hallan en sinta, pero q. no supo de
el Parentesco con q. se hallan arto
aora despues, q. se trata el Casam.

con el Padre ala Declarante, que
se llama la Hada, y q^{da} ave, socorro del
xamento que fha tiene en el
afirmo y Ratifico, dixo se de
vinte, y quatro D. y no fiam
por q^{da} dixo no saber Escrevir
Lo que viera. ~~Lo~~ q^{da} doy fee=

Donigo Ant. Card.

Interni.

Joseph. Ant. Carnacho
Nov. Recep.

Deposito e Incontin^{te} en Ho. Que. Ho. dia mes
la contrayen y año: en virtud de lo mandado en
el citado Auto. Lo el presente Not.
pare ala Casa de D^o Joseph. A dar
así presente su Esposa D^a Maria
Revera, entregue la Persona ala
suodha D^a Rosalia Revera su
sobrina, la q^a Recibo, en Deposito y
se obliga a tenerla en fiel custodia
y no deparla comunicar con Person
alguna q^a la aconseje, Impida,
Violente su Voluntad, y entregarla
cua q^a se le pida por este Jug^o. El
y pong^a así conste lo acerte por dilig^a
q^a no firmo el suodho. por no saber
escribir hizo lo q^a doy fee=

Joseph. Ant^o. Camacho
Not. Recept^o

Testigo The. Quel & Quexulla en cinco dias
del citado mes, y año. en virtud de lo
mandado en el citado Auto, el con-
trah. para la Informac. q. tiene
previa, y esta mandada recibir, pre-
sente en este Juzgado; por testigo
a un hombre que dixo llamarse
Joseph. Ant. de Azuara. vec. Pando libre
Vecino de esta Cav. Casado con Maria
Mag. y en su Persona q. conoco, su
Mero. por antemio le Nuevo Juam.
q. hizo por D. nro. V. y la señal de
la Sta Cruz sobre cargo prometio
desir Verdad, en q. supiere, y le fue
preguntado, y viendolo al thenor del
escrito presentado dixo: conoze a los
dhos Contrahentes, asus Padres, Abuelos, y
Visabuelos; y se halla bastantemente
Instruido en el Parentesco con que
se hallan, q. es en quatro grados de
consanguinidad, y se explico en esta
forma: Que D. Thomas de Salazar,
y D. Christoval de Salazar fueron
hermanos legitimos hijos de un Pa-
dre y una Madre: Que D. Thomas tu-
bo por hija a D.ª Maria de Salazar, y
esta D.ª Ant. Carragan Padre del
contrahente. Que D. Christoval de Sa-
lazar fue Padre de D.ª Mariana de Sa-
lazar, la q. tubo por hijo a D. Ant.

de Nueva. Padre de la Contrahente
D. Rosalia de Heaven y si la con-
trahente, de donde sale claro
los referidos, en quarto grado como
tiene Dho. Que asimismo sabe y
Dho. contrahentes son Libres y
solteros, y que no tienen otro pa-
rentesco, ni Imp. alguno; q. no va-
be sean violentados por ninguna
Persona, sino q. lo pretender de
voluntad, y q. no sea tener da-
dos esponezales a otras Personas ni
hecho voto de Castidad. que esta
es la Verdad, y lo q. sabe so cargo
del Juram. que Dho. tiene enq. se afi-
xmò, y Ratifico, siendole leida esta
su Declar. Dijo ser de edad de seten-
ta, y dos a. y no tocarle ley gen.
de la ley, y no firmò por no saber
escribir hizo lo suyo. el 8.º de
Enero. ante mi el Not. de J. dos fee-

Domingo Ant. Casado
Antemi
Joseph. Ant. Camacho
Not. Recop.

2.º Teste
D. Juan En Dho. Dho. el expresado dia mes, y
Jornada año, en virtud de lo mandado en el
Ep.º de la ciudad de Antio, el Contrahente para
la Informac. q. tiene expedida, pu

cento por testigo a un hom. que dió
testimonio D. Juan Jorguilla, sea Español
Vezino de esta Casa Casado con D. Anna
Sanchez, y en su Persona q. conoso, su
mad. et D. Juan Eder. por antemí a
recibo Turco q. hizo por D. nro. S.
y la señal de la Sta Cruz sobre cuyo cargo
prometio decir Verd. y preguntado
dixo: conose a los dhos. Contrahentes,
D. Joseph. Ant. Barragan, y D. Rosalia
de Moxer, y asimismo conose, y conoso
a sus Padres, Abuelos, y Visabuelos, y que
sabe ser deudos conzanguineos en qua-
to grado, por ser ambos, hijos de
dos hermanos lex. q. la fueron
D. Thomas de Salazar, y D. Christoval
de Salazar, y se explico en esta for-
ma: Que dho. D. Thomas de Salazar,
hubo por hija a D. Mariada Salazar,
y esta fue madre de D. Ant. Barragan
Padre del Contrahente D. Joseph. Ant.
Que D. Christoval de Salazar fue
Padre de D. Mariana de Salazar, de
q. nacio D. Ant. Moxer. Padre de
la Contrah. D. Rosalia de Moxer
de donde viene claro, ser conzan-
guineos en quarto grado. Que asi-
mismo sabe q. el matrim. que
los sup. dhos. pretenden contraer

es de su libre, y espontanea Voluntad
sin violencia ni apremio; y no rane
otro Iny^{to} y Parentesco. y el dho
y no rane tengan la menor
Castidad, ni dadas. y por lo
Personas que esta es la Verdad,
y lo que rane vocante del Juam^{to}
que fho. tiene eng^o se afirmo y
Ratifico, dixo por la edad de
cuenta, y ocho d. y q^o aunq^o
tocan las gen. ala ley, por rane
diendo aun leuano a los dho. no
por esto a faltado ala Verdad, y de
lig^o del Juam^{to}. y no firmo por no
rane escribir hizo lo su uero.
Antemi el Not^o de q. doy fee=

Domingo And. Car^o

Antemi.

Joseph Ant^o. Camacho
Not^o. Recop^o.

3.^a Testigo En dha. Pue. el M^oerido dia mes, y año. en
D. Domingo viado de lo mandado; el Contrahiente
Sanchez. Ep^o. para la Informad^o q. tiene opevid^o
de 86 d. presento por testigo un hombre q.
dixo llamarse D. Domingo Sanchez
ser Español. Vecino dela hacienda de
Ihuamscat a cita Doctrina, casado con
D. Juan. Herrera y Rivera, y en su
Personas q. conoca su uero. el S^o. Juan
Edm^o. por antemi el presente Notario

la Biciia Juram^{to} q. hizo por Dios nro. S^r y la
señal de la Cruz cuyo cargo prometio
deser. Seada y preguntado? dixo conose a los
dhos. Contrahentes y sabe son Parientes
consanguineos en quarto grado, de lo q.
se halla bastantem^{te}. Instruido, por ha-
ver conosci^{do} a los Padres, Abuelos y bisabue-
los a los dhos. y se aplico en la

forma siguiente Que Dⁿ Thomas Sala-
zar, y Dⁿ Christoval Salazar fueron
hermanos legitimos. Que Dⁿ Thomas
tubo por hija a D^a Maria Salazar,
y esta a Dⁿ Ant^o. Barragan. Padre del dho
contrahente Dⁿ Joseph. Ant^o Barragan:
Que Dⁿ Christoval de Salazar fue Padre
de D^a Maximina Salazar, y esta madre
a Dⁿ Ant^o. de Herrera, Padre de la con-
trahente D^a Prosalia de donde sale
clase de. cuarto grado. Que asimismo
sabe q. lo susdhos. son libres & Ma-
trim^o. y q. no tienen otro Imp^o y que
para ello no carecen sean violentados, si-
no q. lo pretenden de su libre y vo-
luntaria voluntad. que no carecen senzan
hecho voto de Castidad, ni dadas esponsa-
les a otras Personas. que esta es la Verdad,
y lo q. sabe recargo del Juram^{to} q. fho.
tiene en q. se afirma y Ratifico disponer
de edad de Cinq^{ta} y sus Dⁿ y n^a de carne las
gener. de la ley, y no fiamos por no carecer
descuerra hizo y se firmo a q. doy fec=

Domingo Ant^o Carde
Antemi
Joseph. Ant^o. Camacho
No. O. Precep^{to}.

Incontinenti. su M^{re} el S^{to} J^uez Eccl^o.
 las estas Dilig^{es}. y el estar fha. la Informa
 c^o q^{ue} dio por instantes, y por la qual
 prescribe estas con fha. contrahentes, en
 quanto queda, proscrio. su M^{re}. para
 la mayor claridad, a firmar el Sub
 montea, que figurado sigue:

D^o Thomas de
 Salazar her
 mano de
 y Padre

D^o Christoval
 de Salazar
 Padre

D^a Maria de
 Salazar
 Madre

D^a Mariana de
 Salazar
 Madre

D^o Ant^o Barran
 pan.
 y Padre

D^o Ant^o de Alex
 ver
 Padre

D^o Joseph. Ant^o
 Barragan q^{ue} es
 el contrayente

D^a Moralia de
 Flevea que es
 la contrayente

Auto

Donlo que en atenc^on a estas concluidas esta
 dilig^{es}. devia mandar y su M^{re}. mand
 se remitan originales sellados y sellas
 con consulta al S^{no}r Gov^r. Provisor, y
 Vicario general de este Arzobispado, pa
 ra q^{ue} la S^{no}ria en su vista determi
 ne lo q^{ue} sea de su Superior agrado q^{ue}
 sea como p^{ue}. lo mejor. y por este au
 to lo proveyo mando y firmo su M^{re}.
 el d^o q^{ue} doy fee

Domingo Ant^o Camacho

Antemi

Joseph Ant^o Camacho
 Not^o. Rec^o.

estrechos de estos Pueblos,
les es difícil, a los q. son ^{amigos}
de sangre limpia casar
igualmente. Asi lo espera
el q. consulta a la Piedad ^{nra}
a N.S. pues cede en ^{su} ^{servicio} ^{así}
a D. y quietud de la con-
ciencia de estos sus feli-
ces.

Huespilla, y Junio 6
a 1772 D.

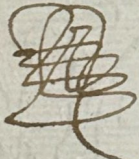
Domingo Ant. Cauda

Co. y Junio 22 de 1772.

Vista esta Consulta con las diligencias que la acompa-
ñan, en atencion a las Causas que expone, y tuvimos por
bastantes, usando de las facultades ^{de} ^{las} ^{concedidas} ^{p.}
nro Ssmo Padre Clemente decimo quarto, que felicem.
corrienda, su Data en Roma en esta Realidad la Real
Vaso el anillo del Perceador, a veinte y siete de marzo de
el año pasado de mil setecientos y setenta primero de
su Pontificado, que han de valer por tiempo de veinte
años, y en Nos residen, absolviendo como absolve-
mos y haremos por Abuelos, a D. Joseph Antonio

Barraza, y D. Novalia Herrera, Españoles solte-
ros, vecinos del Partido de Huejutla, de qualesquiera
Censos en que hubien incurrido à efecto solamente
de Conocer la presente gracia, les dispensamos en el
impedim^{to} de quarto grado de Consanguinidad con
que se hallan ligados por linea transversal, por lo que
no obstante el, y no resultando otro alguno Canonico
de las diligencias preuistas por el Sto Concilio de Tren-
to, pueda valida y lícitam^{te} contraer el Matrimo-
nio que pretenden segun orden de nra Sta Madre
y q^{da} y permanecan en el Contal de que los referida^d
Novalia, no haia sido anexada, ó haviendolo sido no
permanezca en potestad ó ha disposicion del Obispo
y que no se comunicaren torpemente con el fin de faci-
litar la dispensa; Asimismo damos y declaramos
respectivamente por legitimas la prole que haian te-
nido y tubieren segun el Matrimonio, les impone-
mos la penitencia Espiritual saluadable de que an-
tes de Contraerle Confiesen sacramentalmente y
Comulguen, practicando esta Santa diligencia por es-
pacio de seis meses una vez en cada dos, rezando
igualmente una parte del 5.º Rosario de nra

En todos los sabados de este dicho tiempo, y acordando
que de este decreto, se saque testimonio autorizado en for-
ma y se remita al Cuxa Tuxa Cico de dho Partido, á quien
encargamos sepaxe á los pretendientes toda comunicac^{on}
y les haga cumplir la Penitencia impuesta: el S. D. D. Ma-
nuel Barriontor Dignidad de chantre de esta Sta Yglesia
Metropolitana, Gobernador, Prior y vicario G^{ral} de este Ar-
zobispado: assi lo decreto, acordó, y firmó-

D. Barriontor 

Comandado de S. Gov

Luis Molina 
Not. Oficial mayor
de Gov. 